
Corpus gipasp-donnees

Corpus normatif de l'agent **DONNÉES** du workflow IAka « QUALITÉ ». Critères couverts : **B5, B6, B7**. Aucun autre.

Sources : code de la sécurité intérieure, articles R. 236-22, R. 236-23 et R. 236-30 (Légifrance) ; délibération CNIL n° 2010-456 du 9 décembre 2010 ; délibération CNIL n° 2020-065 du 25 juin 2020.

0. Préalable — y a-t-il une donnée à caractère personnel ?

Le GIPASP est un traitement de données à caractère personnel. Tout ce que le décret encadre — les catégories admises, les données sensibles interdites, les durées de conservation, les droits des personnes — protège des personnes physiques. Une fiche qui n'en met aucune en cause ne tombe sous aucune de ces limites.

Définition (RGPD, art. 4, 1° ; loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) :

toute information se rapportant à une personne physique **identifiée ou identifiable**.

La CNIL précise qu'une personne peut être identifiée :

- **directement** — nom et prénom ;
- **indirectement** — numéro de téléphone, **plaque d'immatriculation**, numéro de sécurité sociale, adresse postale ou électronique, voix, image, identifiant en ligne ;
- **par croisement** : l'identification peut résulter « d'une seule donnée (exemple : nom) » ou « du croisement d'un ensemble de données (exemple : une femme vivant à telle adresse, née tel jour et membre dans telle association) ».

Conséquence pour le contrôle. Avant tout autre examen, la question est : *cette fiche permet-elle d'identifier une personne physique, directement ou par recoupement ?*

- **Non** → la fiche est **valide**. Aucun critère ne s'applique, aucun écart n'est à relever. Un phénomène décrit sans personne — des dégradations sur du mobilier urbain, une série de vols sans auteur identifié, un survol de drone sans télépilote localisé — ne met en jeu les droits de personne. R. 236-21 vise d'ailleurs aussi les personnes morales et les groupements : une fiche peut porter sur eux sans concerner aucune personne physique.
- **Oui** → la grille s'applique, et c'est seulement là que se posent les questions de caractérisation de l'atteinte, de catégories admises, de données sensibles et de conservation.

Exemples d'éléments qui rendent une personne identifiable dans une FRS : une identité même partielle ; une date de naissance associée à un lieu ; une plaque d'immatriculation ; un pseudonyme

ou l'adresse d'un compte ; « le gérant du bar X de la commune Y » ; « un élève de sixième âgé de 11 ans du collège Z » — le recoupement suffit, le nom n'est pas nécessaire.

Ne rend PAS une personne identifiable : « une vingtaine de personnes », « des individus non identifiés », « un véhicule de couleur claire » sans immatriculation, une personne morale ou un groupement désigné seul.

1. Données sensibles — CSI, article R. 236-23

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :

1. à des **signes physiques particuliers et objectifs** comme éléments de signalement des personnes ;
2. à des **activités** politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ;
3. à des **données de santé révélant une dangerosité particulière**.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Lecture opérationnelle de l'article R. 236-23

L'interdiction porte sur les données révélant, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelle. Les trois dérogations sont **étroites** :

- **1° signes physiques** : uniquement comme éléments de *signalement*, donc factuels et objectifs (taille, cicatrice, tatouage visible). Pas une caractérisation d'origine.
 - **2° activités** : l'*activité publique* politique, philosophique, religieuse ou syndicale peut être décrite. **L'opinion, la croyance ou l'appartenance en elle-même ne le peut pas.**
 - **3° santé** : seulement si la donnée révèle une **dangerosité particulière**. Un diagnostic, un traitement ou un suivi médical qui ne fonde aucune dangerosité reste interdit.
-

2. Ce que la CNIL a expressément acté

Délibération n° 2010-456 du 9 décembre 2010, sur les données « sensibles » :

Le projet de décret pose le principe selon lequel il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les

origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Ce n'est que par dérogation que la collecte, la conservation et le traitement de telles données sont autorisés.

La commission prend acte de ce que la collecte, la conservation et le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle seront prohibés. Elle relève que les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ne pourront faire l'objet d'un traitement et que seules les « activités publiques » politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales pourront être renseignées.

Elle observe que les données susceptibles de laisser apparaître, directement ou indirectement, l'origine raciale ou ethnique, réelle ou supposée, des personnes concernées seront limitées aux seuls « signes physiques particuliers et objectifs comme élément de signalement des personnes » ou aux informations relatives à leur « origine géographique ».

Sur ce dernier point, le ministère a indiqué que la notion d'origine géographique fait référence à « un lieu de résidence ou à une origine commune en France ou à l'étranger ». La commission prend acte que, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (DC n° 2007-557 du 15 novembre 2007), l'origine géographique ne pourra être qu'une donnée « factuelle et objective ».

La commission note avec intérêt qu'il sera impossible de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir d'une donnée dite « sensible ».

Sur les agissements pénaux :

La commission prend acte que les « agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale » feront référence à des faits et **en aucun cas à des condamnations pénales**, ce conformément à l'article 777-3 du code de procédure pénale.

Délibération n° 2020-065 du 25 juin 2020, sur les données de santé :

Les données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques ne peuvent être collectées que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'évaluation de la dangerosité. La mention de ces informations revêt un caractère sensible et exige une vigilance renforcée. Toute information qui serait couverte par le secret médical devrait, en outre, bénéficier, sauf disposition contraire, de la protection prévue par le code de la santé publique.

La même délibération relève que « la rédaction de certaines catégories de données est particulièrement large » et rappelle, pour les tiers et les victimes, que « chaque information sera collectée dans la stricte mesure où elle est nécessaire au suivi de la personne ».

3. Nomenclature fermée — CSI, article R. 236-22

Une donnée qui n'entre dans **aucune** des rubriques ci-dessous n'a pas à figurer dans la fiche.

I. Personne pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État

1. **Éléments d'identification** : nom ; prénoms ; alias ; date et lieu de naissance ; nationalité ; signes physiques particuliers et objectifs ; photographies ; documents d'identité ; origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité).
2. **Coordonnées** : numéros de téléphone ; adresses postales et électroniques ; identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), **à l'exclusion des mots de passe** ; adresses et lieux fréquentés.
3. **Situation** : situation familiale ; formation et compétences ; profession et emplois occupés ; moyens de déplacement (immatriculation des véhicules, permis de conduire) ; situation au regard de l'entrée et du séjour en France ; éléments patrimoniaux.
4. **Motifs de l'enregistrement.**
5. **Activités susceptibles de porter atteinte** : activités publiques ou au sein de groupements ; comportement et habitudes de vie ; déplacements ; activités sur les réseaux sociaux ; pratiques sportives ; pratique et comportement religieux.
6. **Facteurs de dangerosité** : lien avec des groupes extrémistes ; signes de radicalisation ; troubles psychologiques ou psychiatriques obtenus conformément aux dispositions en vigueur ; armes et titres afférents ; détention d'animaux dangereux ; agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ; antécédents judiciaires (nature des faits et date) ; fiches de recherche ; suites judiciaires ; mesures d'incarcération ; accès à des zones ou des informations sensibles.
7. **Facteurs de fragilité** : facteurs familiaux, sociaux et économiques ; régime de protection ; faits dont la personne a été victime ; comportement auto-agressif ; addictions ; mesures restrictives de droits.
8. **Indication de l'enregistrement** dans d'autres traitements (antécédents judiciaires, N-SIS, PASP, fichier des personnes recherchées, FSPRT, objets et véhicules volés).

II à IV. Pour les proches (relations directes et non fortuites), les victimes et les personnes liées à une personne morale ou à un groupement, seules sont admises les catégories 1°, 2°, 3° et 5° (à l'exception du c du I), et pour les victimes le c du 7° du I — **et uniquement dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires** au suivi de la personne à risque ou à la protection de la victime.

Point d'attention : le **mot de passe** est explicitement exclu du 2°. Un identifiant, un pseudonyme ou l'adresse d'un compte sont admis ; le moyen d'y accéder ne l'est pas.

4. Proportionnalité — CSI, article R. 236-30

Le directeur général de la gendarmerie nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les

données enregistrées soient **en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées**.

C'est le fondement du critère **B7** : une donnée peut appartenir à la nomenclature et rester **excessive** au regard des faits rapportés. La composition de la famille, la profession du conjoint, la scolarité des enfants n'ont pas à figurer dans une fiche qui relate un trouble ponctuel à l'ordre public.

5. Grille de l'agent DONNÉES

Code	Écart	Fondement à citer
B5	Donnée sensible interdite : origine raciale ou ethnique, opinion politique, philosophique, religieuse ou syndicale, appartenance syndicale, santé ou vie sexuelle — hors des trois dérogations de R. 236-23.	CSI R. 236-23
B6	Donnée hors nomenclature : information qui n'entre dans aucune rubrique de R. 236-22 (mot de passe, données d'un tiers hors catégories admises, élément sans lien avec les rubriques).	CSI R. 236-22, I
B7	Données excessives au regard des faits rapportés : information relevant de la nomenclature mais sans nécessité au regard de ce que la fiche relate.	CSI R. 236-30

Repères de qualification

Les exemples ci-dessous sont des **catégories**, pas des formules à reconnaître. Une fiche peut porter le même écart dans une rédaction entièrement différente : c'est la règle qui s'applique, jamais la ressemblance avec un exemple.

- Une **appartenance ethnique ou une origine supposée** attribuée à une personne (« ressortit d'une communauté ... », « de type ... ») → B5 : ce n'est ni un signe physique de signalement au sens du 1°, ni une origine géographique factuelle au sens de R. 236-22, I, 1°.
- Un **élément de santé sans dangerosité établie** : diagnostic, hospitalisation passée, traitement en cours, suivi psychologique rapporté par un proche → B5, faute de relever de la dérogation « données de santé révélant une dangerosité particulière ».
- Une **croyance, une opinion ou une appartenance en tant que telle** (conviction religieuse, vote, adhésion syndicale) → B5 : seule l'*activité publique* correspondante est admise.
- Un **moyen d'accès à un compte** — mot de passe, code, question secrète, jeton → B6 : le 2° du I admet les identifiants « à l'exclusion des mots de passe ».
- Une **donnée d'un tiers hors des catégories II à IV** (profession du voisin, patrimoine d'un témoin) → B6.
- Un **détail de vie familiale, sociale ou professionnelle de l'entourage** sans nécessité au regard des faits rapportés (emploi du conjoint, scolarité des enfants, ressources d'un ascendant) → B7 : la nomenclature est respectée, la nécessité ne l'est pas.

- **Pas un écart** : une plaque d'immatriculation, un pseudonyme, l'adresse d'un compte public, la participation annoncée à une action de blocage — activités publiques et coordonnées admises par R. 236-22, I, 2° et 5° et par la dérogation 2° de R. 236-23.
- **Pas un écart non plus** : un trouble psychiatrique documenté **et** rattaché à un risque pour autrui — c'est précisément la dérogation du 3° de R. 236-23.

Ce qui n'est **PAS** un écart de cet agent

- La caractérisation de l'atteinte et les personnes citées hors catégories : agent LÉGALITÉ.
- Le **motif d'enregistrement** n'est pas un champ de la FRS : il n'y a rien à en dire.
- Jugement de valeur, origine de l'information, minorité : ressort de l'agent RÉDACTION.
- Une plaque d'immatriculation, un pseudonyme, une URL de réseau social : **admis** (3° et 2° du I). Ne pas les signaler.

Règle absolue

Un écart n'est signalé que si l'article du code de la sécurité intérieure qui le fonde peut être cité dans le champ **fondement** . **Sans article citable, pas de signalement.**